



Contrato Servicios Informaticos modelo base modificado.

Informática (Instituto Sagrado Corazón)



messages.pdf_cover_qr_code_label

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

En Buenos Aires a los _____ días del mes de _____ de 202_ , entre _____ (en adelante el "**CLIENTE**") con domicilio en _____ representada en este acto por el Sr. _____ DNI _____ en su carácter de _____, quien declara tener facultad suficientes para contratar, por una parte y por la otra, **VICA ARG SA** (en adelante la "**EMRPESA**"), con domicilio en Andres Vallejos 4242 representada, en este acto por SR. Tomas Ignacio Porchetto , DNI 42077416 (en conjunto las **PARTES**), convienen de común acuerdo celebrar el siguiente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS** (en adelante el "**CONTRATO**"), de conformidad con las cláusulas que a continuación se establecen:

PRIMERA

La **EMPRESA** brindará a favor del **CLIENTE** los servicios de desarrollo y soporte técnico sobre el sistema-software denominado "**VICAAPP.COM/MENU/**" (en adelante el "MENÚ DIGITAL") conforme el **ANEXO I** (de Desarrollo del Sistema y folletería) que se adjunta y forma parte del presente, durante un plazo de duración de 1 mes , a contar a partir del día _____ hasta el día _____ de acuerdo a las condiciones de contratación que se detallan en las cláusulas siguientes.

El **CONTRATO** es de renovación automática, salvo declaración expresa en contrario por alguna de las partes por medio fehaciente, con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de renovación.-

SEGUNDA

El dominio "**VICAAPP.COM**", su diseño, software, así como toda herramienta o sistema creado por **VICA ARG S.A.** para el uso y mantenimiento del mismo, son propiedad exclusiva e irrenunciable de la **EMRPESA**.-

TERCERA

El **CLIENTE** autoriza a la **EMPRESA** a utilizar, publicar, reproducir y/o adaptar las imágenes y fotografías incluidas en sus publicaciones, su nombre comercial, marcas, frases publicitarias, logos, diseños, dibujos, imágenes y todo otro signo distintivo que identifique al **CLIENTE** y sus productos o servicios (en adelante la "**MARCA**") e información de sus productos o servicios (en adelante "**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**").

Es obligación del **CLIENTE** incluir en las publicaciones las imágenes, fotografías y **MARCA**, así como la **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**, de manera actualizada, incluyendo aquellas advertencias que sean requeridas por la legislación aplicable para la venta o publicidad de los productos y servicios.

El **CLIENTE** declara y garantiza que es titular o licenciataria de los derechos necesarios sobre las imágenes, fotografías contenidas en sus publicaciones, sobre las **MARCAS**, así como sobre la **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**, y que cuenta con los derechos y facultades necesarias para conceder la autorización detallada en esta cláusula, siendo responsable exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros o por las inconsistencias o inexactitud en la **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**.



La **EMPRESA** podrá eliminar la publicación de las imágenes y fotografías, e incluso del bien o servicio, si interpretara, a su exclusivo criterio, que la imagen no cumple con los términos del **CONTRATO**.-

CUARTA

La **EMPRESA** asignará una persona, los días lunes, martes miércoles, jueves, viernes y sábado en el horario de 9:00 a 18:00 para realizar tareas de Soporte a usuarios del **CLIENTE** -de manera remota- en el uso del sistema-software con el fin de dar soluciones respecto a consultas y demás temas de capacitación, además de realizar correcciones en la base de datos debido a errores generados por los usuarios o errores propios del Sistema o fortuitos. Todos los casos serán documentados y autorizados por el interlocutor asignado por el **CLIENTE** en la cláusula **NOVENA**.

En caso de que el **CLIENTE** requiera las tareas previamente descriptas fuera de los días y horarios establecidos, los servicios serán facturados a razón de PESOS _____ (\$_____) la hora.-

QUINTA

Si se llegase a requerir mayor cantidad de horas para llevar a cabo la implementación del sistema o soporte técnico por errores propios del mismo, las mismas correrán por cuenta de la **EMPRESA** y se considerarán incluidas en costo general estipulado. No se encuentran previstas dentro del costo estipulado las horas adicionales que se tuvieran que aplicar por problemas que fueran generados por los usuarios del **CLIENTE**, o bien por mal funcionamiento de la red, falta de energía, virus, malfuncionamiento de equipos o sistemas de base o caso fortuito o fuerza mayor, que serán facturadas según lo establecido en la cláusula **CUARTA**.-

SEXTA

La **EMPRESA** respaldará con toda su estructura aquellos problemas que, por su complejidad o especialización, requieran de un mayor análisis en sus oficinas.-

SEPTIMA

Se encuentran expresamente incluidos en los servicios a prestar por la **EMPRESA** los siguientes:
a) carga de datos

OCTAVA

Se encuentran excluidos de los servicios a prestarse por la **EMPRESA** los siguientes:
a) seguimiento personalizado

En caso de requerimiento, los servicios arriba descriptos serán evaluados y cotizados oportunamente en forma independiente al presente.-

NOVENA

El **CLIENTE** designa al Sr/a. _____ como interlocutor ante la **EMPRESA** y faculta al mismo para solicitar, cada tarea a realizarse sobre el sistema ya sea de reparación, modificación y agregados. Asimismo, el interlocutor deberá prestar su conformidad con todo trabajo realizado, mediante instrumento fehaciente.-

DECIMA



El **CLIENTE** se encuentra obligada a la Instalación, Configuración y mantenimiento de los softwares de Base necesarios, los que deben contar con la configuración requerida por La **EMPRESA** para la implementación del sistema que por el presente se contrata.-

DECIMA PRIMERA

La **EMPRESA** no será responsable, en ningún caso, por la pérdida de datos ya sea por errores en los dispositivos físicos de backup, políticas de seguridad de acceso no definidas, instalación de softwares, cortes de energía, etc.-

DECIMA SEGUNDA

El **CLIENTE** abonará por los servicios pactados la suma de **PESOS tres mil (\$3000)** por mes, a abonar los primeros cinco (5) días del mes. Los servicios adicionales se facturarán en forma independiente, al concluirse los mismos. Todos los pagos deberán efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta **Nro. _____ CBU _____** de titularidad de la **EMPRESA**.-

DECIMA TERCERA

La falta de cumplimiento por parte del **CLIENTE** de cualquiera de las obligaciones arriba asumidas, la falta de pago en término de los servicios a prestarse con motivo del presente contrato, en las condiciones establecidas facultará a la **EMPRESA** a rescindir el presente, pudiendo reclamar el total de las sumas adeudadas por el **CLIENTE** con más los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado.-

DECIMA CUARTA

Las **PARTES** complementariamente convienen: a) Constituir sus domicilios especiales en los lugares arriba indicados, donde se darán por válidas todas las notificaciones que motive el presente contrato, b) Someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

En el lugar y fecha arriba indicados, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-



ANEXO I

DESARROLLO DEL SISTEMA Y FOLLETERÍA

A.- Descripción técnica del servicio:

Carga de datos: se cargara la información en cuanto al producto, detalle del producto, precio e imágenes que el cliente envíe a la empresa especificando que esos son los datos a cargar.

Descripción del menú digital: menú digitalizado en el cual se podrá interactuar con el y hacerle modificaciones desde la comandera que la empresa le otorga al cliente.

B.-EL MENÚ DIGITAL será accesible a través de la lectura mediante la cámara de un teléfono celular de un Código QR (en adelante el **CODIGO**). La **EMPRESA** se compromete a entregar cantidad suficiente de folletería que incluya el CODIGO, entendiendo por cantidad suficiente un mínimo de un (1) folleto por mesa pasible de ocupación por un comensal en el local del **CLIENTE**.

A los fines de la impresión del folleto, el **CLIENTE** autoriza de forma irrestricta a la **EMPRESA** a utilizar su nombre, logo y signos distintivos a forma de plasmarlos en el folleto.

La **EMPRESA** se compromete a entregar los folletos con el **CÓDIGO** al **CLIENTE**, bajo la figura del **COMODATO**, por lo cual, no renuncia a su propiedad y los mismo deberán ser devueltos a la **EMPRESA**, al momento de finalización del presente **CONTRATO**.

